

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(SPECIAL ORIGINAL JURISDICTION)

WRIT PETITION NO.672 of 2024

IN THE MATTER OF:

An application under Article 102 of the
Constitution of the People's Republic of
Bangladesh

And

IN THE MATTER OF:

***Natabaria Zoller Kandipara Matshozibi
Shamobay Samity Ltd.***

..... Petitioner

-VS-

Bangladesh and others.

..... Respondents.

And

Mr. Nurul Islam Sujon, Senior Advocate with
Mr. Rowshan Alam Khan, Advocate

..... For the Petitioner.

Mr. Shah Monjurul Hoque, Senior Advocate with
Mr. Md. Shahinoor Alam, Advocate

..... For the Respondent No.7

Mr. Samarendra Nath Biswas, D.A.G. with
Mr. Md. Abul Kalam Khan (Daud), A.A.G. with
Mr. Md. Modersher Ali Khan (Dipu), A.A.G. with
Mr. Md. Taufiq Sajawar (Partho), A.A.G.

....For the Respondents-government.

Heard on:20.03.2024, 24.04.2024, 25.04.2024

And Judgment on:15.05.2024

Present:

Mrs. Justice Farah Mahbub.

And

Mr. Justice Muhammad Mahbub Ul Islam

Farah Mahbub, J:

This Rule Nisi was issued under Article 102 of the Constitution of the
People's Republic of Bangladesh, calling upon the respondents to show cause

as to why the impugned order dated 04.01.2024 issued under Memo No.31.00.0000.050.68. 031.23.119 by the respondent No.2 (Annexure-A) granting lease of the fishery in question namely “T.S Case No.৩১ ভুক্ত খালিশাগাড়ী (বদ্ধ) জলমহাল” under Upazilla-Chatmohar, District-Pabna in favour of the respondent No.7, should not be declared to have been passed without lawful authority and hence, of no legal effect and also, as to why the respondents should not be directed to grant lease of the fishery in question i.e. “T.S. Case No. ৩১ ভুক্ত খালিশাগাড়ী (বদ্ধ) জলমহাল” under Upazilla-Chatmohar, District-Pabna in favour of the petitioner.

At the time of issuance of the Rule, the operation of the impugned order dated 04.01.2024 passed under Nothi No.31.00.0000. 050.68.031.23.119 by the respondent No.2 granting lease of the fishery in question situated under Upazilla-Chatmohar, District-Pabna in favour of the respondent No.7, was stayed by this Court for a prescribed period.

Facts, in brief, are that the petitioner Samity is being represented by “প্রকৃত মৎস্যজীবী” genuine riparian fishermen who took lease of “T.S. Case No.৩১ ভুক্ত খালিশাগাড়ী (বদ্ধ) জলমহাল” (in short, the Jalmohal) for the period 1428-1430 B.S. complying all conditions as provided under the “সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯” (in short, the Guidelines, 2009) and till date is enjoying possession thereof and are earning their livelihood by catching fish therefrom and selling those fishes in the local market.

With a view to grant lease of the respective Jalmohal for 1431-1436 B.S. under development project due process was initiated by the authority concerned of the respondent government on 09.10.2023 (Annexure-C) fixing lease money at Tk. 6,50,000/. The petitioner being aspirant having

fulfilled all conditions as required under the Guidelines, 2009 duly applied along with 2(two) other applicants including respondent No.7.

In this regard, the categorical contention of the petitioner is that in order to be eligible to make a prayer for lease of the respective “Jalmohal” all the members of the respective Samity must be “প্রকৃত মৎস্যজীবী” as defined in clause 2(ka) and (kha) of the Guidelines, 2009. However, fact remains that the officer concerned of the “মৎস্য অধিদপ্তর” while issuing certificate on 11.09.2023 under “জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা” Guidelines, 2019 (in short, the Guidelines, 2019) categorically stated that out of 25 members of the respondent No.7 Samity as on 11.09.2023 (Anexure-C1) 17 members of the said Samity had no fishermen identification number. Moreover, the “উপজেলা এবং জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি” in its report has categorically opined, *inter alia*, that “সমিতির সকল সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী নয়”

Despite the above stated position of facts, the respondent No.1 vide the impugned order dated 04.01.2024 issued under Memo No.31.00.0000. 050.68.031.23.119 (Annexure-A) took decision to grant lease of the “Jalmohal” in question in favour of the respondent No.7 for 6(six) years from 1431-1436 B.S. “কোন মামলায় স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা থাকলে তা প্রত্যাহার সাপেক্ষে পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলাধীন ‘টি,এন, কেস নং-৩১ ভুক্ত খলিশাগাড়ী (বদ্ধ)’ জলমহালটি উন্নয়ন প্রকল্পে ১৪৩১-১৪৩৬ বঙ্গাব্দ মেয়াদে সর্বোচ্চ দর প্রস্তাবকারী (অনলাইন আবেদনের ক্রমিক নম্বর-১৫৬১৭) উত্তর সেনগ্রাম নটাবাড়িয়া খলিফাপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি., চাটমোহর, পাবনা এর অনুকূলে প্রথম ০৪ (চার) বছর বার্ষিক ১৫,৫৫,০০০/- (পনের লক্ষ পঞ্চগন্না হাজার) টাকা হারে এবং পরবর্তী ০২ (দুই) বছর উক্ত অংকের ২৫% বর্ধিত মূল্যে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।”

Pursuant thereto the respondent No.7 having deposited the required amount of lease money for the respective year the Revenue Deputy Collector, Pabna and Member Secretary of District Jolmohal Management Committee vide Memo dated 17.01.2024 (Annexure-8 of the supplementary affidavit to the affidavit-in-opposition) directed the Assistant Commissioner (Land), Chatmohor, Pabna to submit report subject to handing over possession of the said “Jolmohal”. On the same date i.e. on 17.01.2024 a lease deed was also executed between the respondent No.7 and the concerned Additional Deputy Commissioner (Revenue), Pabna, (Annexure-8A of the supplementary affidavit to the affidavit-in-opposition).

However, challenging the impugned decision of the respondent No.1 i.e. Ministry of Land to give lease of the respective “Jalmohal” in favour of the respondent No.7 the petitioner Samity filed the instant writ petition and obtained the present Rule Nisi along with an order of stay of the impugned order dated 04.01.2024 (Annexure-A).

Being aggrieved with the interim order of stay the respondent No.7 moved before the Hon’ble Appellate Division by filing Civil Petition to Leave to Appeal No. 389 of 2024. The Appellate Division upon hearing the respective contending parties without interfering with the interim order of stay vide order dated 04.03.2024 directed this Bench to hear and dispose of the Rule on merit.

Respondent No.7 entered appearance by filing affidavit-in-opposition and supplementary affidavit to the affidavit-in-opposition stating *inter alia*, that respondent No.7 is a registered Samity namely “Uttar Sengram Natabaria Khalifapara Matshazibi Shamobay Samity

Ltd.” under Somobay Samity Ain, 2001 (as amended in 2002 and 2013 respectively) and Samobay Samity Bidimala, 2004. Said samity is actively working in due compliance of law. To that effect, the Upazila Somobay Officer, Chartmoha, Pabna issued two separate certificates dated 07.01.2021 and 15.10.2023 respectively in favour of the respondent Samity.

The Mayor of Chatmohar Pourashova, Pabna and Member No.1 of Bilchalon Union Parishad, Upazilla-Pabna issued respective certificates dated 28.02.2024, 21.02.2024 and 26.02.2024 respectively stating that all the members of the respondent No.7 were fishermen although they did not get Fisherman ID Card from the Department of Fisheries till date.

In this regard, however, it has been stated that the fisherman registration for getting Fisherman ID Card is a continuous process and thus, the Senior Upazila Fisheries Officer, Chatmohar, Pabna had issued certificates from 11.09.2023 to 20.02.2024 certifying the respective names who were holding Fisherman ID Card. However, during this time four members of the respondent No.7, Samity had obtained Fisherman ID Card and that rest of the applications are still pending for issuance of the said cards.

Further it has been stated that the respondent No.7 Samity was taking lease from the respondents from time to time. However, on 20.04.2022 the respondent No.7 obtained lease of Soi Ani Bil Jalmohal under Chatmohar Upazilla, Pabna for 1428-1430 B.S.

On 19.10.2023 the respondent No.2 published a Tender Notification being Memo No.05.43.7600.028.40.001.22.2028 inviting offers from the aspirant bidders located in different places under District-

Pabna so far it relates to Kholishagari Jalmohal (Baddho), under Chatmohar Upazilla for 1431 B.S. to 1436 B.S. The respondent No.7 as a registered Samity made an online application on 13.11.2023 offering lease value at Tk. 15,55,000.00/- (Taka fifteen lac and fifty five thousand) along with all required documents including a certificate issued by the Upazilla Fisheries Officer, Chatmohar, for granting the said lease in its favour.

The respondent No.2 on examining the application so made by the respondent No.7 along with all necessary documents granted lease in its favour as being the highest bidder vide Memo No.31.00.0000.050.68.031.23.119 dated 04.01.2024. Pursuant thereto on 16.01.2024 the respondent No.7 paid full amount of the lease money including VAT and tax, in total Tk. 19,43,750/- (Taka Nineteen lac forty three thousand and seven hundred fifty).

Mr. Md. Nurul Islam Sujon, the learned Senior Advocate appearing with Mr. Rowshan Alam Khan, the learned Advocate for the petitioner categorically submits that as per clause 2(kha) of the Guidelines, 2009 a non-fisherman or a Samity consisting of non-fishermen members is not eligible to obtain lease of any government fishery. In the instant case, he submits, respondent No.2 granted lease in favour of the respondent No.7 under development scheme and that some of the members of the said samity are not fishermen, as is certified by the Upazilla Fishery Officer concerned dated 11.09.2023(Annexure-C1) as well as, the report dated 20.02.2024 (Annexure-G of the supplementary affidavit to the writ petition) issued by the said authority. Even, the Upazilla Fishery Management Committee in its report dated 30.11.2023

(Annexure-E) had disqualified the respondent No.7 under clause 7(gha) of the Guidelines, 2009 on the count “সমিতির সকল সদস্য প্রকৃতমৎস্যজীবী নয়”. In this regard, referring to the said report dated 30.11.2023, the learned Counsel goes to contend that said committee concerned had rather recommended the petitioner Samity for getting lease of the “Jalmohol” in question having fulfilled all requirements of the Guidelines, 2009. Despite the same the respondent No.2 has granted lease in favour of the respondent No.7, a non-fishermen Samity in flagrant violation of the Guidelines, 2009. As such, he submits, the impugned decision of the respondent No.2 is liable to be declared to have been passed without lawful authority and hence, of no legal effect.

Mr. Shah Monjurul Hoque, the learned Senior Advocate appearing with Mr. Md. Shahinoor Alam, the learned Advocate for the respondent No.7 submits that the Tender Notification in question published by the respondent No.2 is under development project; as such, said lease matter was accordingly dealt with by the committee concerned, which was formed pursuant to clause 7(5) of the Guidelines, 2009 and that upon scrutinizing the respective documents along with the application filed by the respondent No.7 for taking lease of the Jalmohal in question and being satisfied with the conditions being fulfilled by the said respondent samity the respondent No.2 granted lease in its favour.

He also goes to contend that fisherman registration for getting Fisherman ID Card is a continuous process and that no specific criterion has been set out in the Guidelines, 2009 for granting lease under development project in respect of registered Fishermen of a samity. However, pursuant to Rule 2(Ka) of said Guidelines, “প্রকৃত মৎস্যজীবী” the

real Fishermen means those who do fishing from natural sources and lead their livelihood by selling those in the local market. In the instant case, he submits, most of the members of the respondent No.7 Samity are registered fishermen and rest of them are on the process of registration, but fact remains that they all are real fishermen “প্রকৃত মৎস্যজীবী” in view of Rule 2(Ka) of the Guidelines, 2009. To that effect the Senior Upazila Fisheries Officer, Chatmohar, Pabna has issued six certificates since 11.09.2023 to 20.02.2024. However, during this period 4(four) members of the respondent No.7 Samity have obtained Fisherman ID Card.

Lastly, he goes to submit that respondent No.7 Samity applied for lease of the Jalmohal in question using previous experience of it's members with particulars of all its members. Moreover, the respondent Nos.1 and 2 while granting lease in its favour did consider it's highest offer. Accordingly, he submits that no illegality has been committed by the respondents concerned in granting the lease in question in favour of the respondent No.7 Samity and as such, this Rule is liable to be discharged.

With the object of “দেশের খাস জলাশয় ও জলমহালসমূহ প্রকৃত মৎস্যজীবীদের অনুকূলে বন্দোবস্ত প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া এবং রাজস্ব আয়ের পাশাপাশি মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধিসহ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে।” the government has framed “সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯ (in short, the Guidelines, 2009)”. However, clause 2(Ka) defines “প্রকৃত মৎস্যজীবী” as:

“২. প্রকৃত মৎস্যজীবী, মৎস্যজীবীদের সংগঠন, জলমহাল এর সংজ্ঞাঃ
(ক) যিনি প্রাকৃতিক উৎস হতে মাছ শিকার এবং বিক্রয় করেই প্রধানতঃ
জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী বলে গণ্য হবেন।

Rule 2(Kha) prescribes the definition of “প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন” as:

(খ) প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সংগঠন স্থানীয় পর্যায়ে সমবায় অধিদপ্তরে বা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত হলে স্থানীয় জলমহাল ব্যবস্থাপনা বা ইজারায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে কোন সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন, তবে সে সমিতি কোন সরকারি জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার যোগ্য হবে না। কোন ব্যক্তি বা কোন অনিবন্ধিত সমিতি সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনায় আবেদন করতে পারবেন না।”

In other words, “মৎস্যজীবীদের সংগঠন” shall be eligible to participate for obtaining lease or under local Jalmohal management provided said Samity is registered with local Co-operative office/department or social welfare department. Said “সংগঠন” or “Samity”, however, shall be disqualified to have settlement or lease of any government Jalmohal if any of its respective member is not “প্রকৃত মৎস্যজীবী”. Further, no individual person “কোন ব্যক্তি” or “অনিবন্ধিত সমিতি” any unregistered Samity shall be eligible to apply under the “সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯”. Thus, vide Rule 2(kha) the Samity registered under “সমবায় অধিদপ্তর বা সমাজসেবা অধিদপ্তর” having respective members who are all “প্রকৃত মৎস্যজীবী” as defined under Clause 2 (ka) shall be entitled to have lease of government Jalmohal for the respective period.

Clause 7, however, provides the requirements to be complied with by the aspirant applicant for lease of the closed Jalmohal “(বদ্ধ) জলমহাল” under development project covering the area of more than 20(twenty) acres. Clause 7 of the Guidelines, 2009 is accordingly quoted below for ready reference-

“৭. উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০ একরের উর্দে বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনাঃ

(১) মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, প্রকৃত মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘উন্নয়ন প্রকল্পের’ আওতায় ২০ একরের উর্দে সীমিত সংখ্যক বদ্ধ জলমহাল ৬(ছয়) বছরের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ইজারা দেয়া যাবে। আগ্রহী সমিতির আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবেঃ-

- (ক) উন্নয়ন প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ (প্রকল্প ছকে);
- (খ) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশনের সত্যায়িত কপি;
- (গ) নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সকল সদস্যের নাম, ঠিকানা ও ছবি;
- (ঘ) আবেদনকারী সমিতির প্রত্যেক সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী এই মর্মে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যয়ন পত্র;
- (ঙ) প্রকৃত মৎস্যজীবী মাছ চাষ, শিকার ও বিপননের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবেন এবং জলমহাল ইজানা পেলে, নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন এমন অঙ্গীকারনামা;
- (চ) সভাপতি, সম্পাদক ও উক্ত সমিতির নিকট সরকারি কোন বকেয়া রাজস্ব পাওনা আছে কিনা এবং তাদের বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা আছে কিনা জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র।

(২) ‘উন্নয়ন প্রকল্পের’ আওতায় কোন জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ভূমি মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত সময়সীমার ভিতর আবেদন করলে তৎক্ষণিতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এর নিকট প্রতিবেদন চাওয়া হবে। জেলা প্রশাসক, জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি/উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তায় উল্লিখিত ৭(১) ক্রমিকের তথ্যাবলীসহ উক্ত সমিতির যোগ্যতা ও কার্যক্রম যাচাই বাছাই করে মতামতসহ একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিবেদন দুই মাসের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রেরণ করবেন।

(৩) প্রতি বছর ৩০ ফাল্গুন এর মধ্যে এ ধরনের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের আবেদন করা যাবে। এরপরে কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না। তবে এই নীতি, ২০০৯ জারির বছরে, সময়ের সীমাবদ্ধতার কারণে ১৫ শ্রাবণ ১৪১৬ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

(৪) আবেদনকারী সমিতিসমূহ তাদের আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর তাদের প্রদত্ত ইজারা মূল্যের ২০% জামানতস্বরূপ ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার এবং দুই বছরের অডিট রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সংযুক্ত করে দিবেন। উক্ত জামানতের টাকা ইজারা প্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে।

(৫) জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি যদি কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে কোন জলমহাল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারা প্রদানের জন্য এই নীতিতে উল্লিখিত ৭(১), ৭(২), ৭(৩), ও ৭(৪) ক্রমিকের আলোকে জামানত ও সুপারিশসহ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন সেক্ষেত্রে ভূমি মন্ত্রণালয় ৪(চার) মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে অবহিত করবেন এবং এ সময়ের জন্য উক্ত জলমহালটির ইজানা কার্যক্রম স্থগিত থাকবে। মন্ত্রণালয়ে এজন্য একটি কমিটি থাকবে এবং আবেদন গ্রহণ বা বাতিল বা ইজারা প্রদান সংক্রান্ত এই কমিটির যে কোন সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কমিটির গঠন হবে নিম্নরূপঃ-

(ক) মাননীয় ভূমি মন্ত্রী	সভাপতি
(খ) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(গ) যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঘ) যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
(ঙ) উপ-সচিব (প্রশাসন-২), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে যে কোন সভায় কোন কর্মকর্তাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারবেন।

(৬) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল ইজারার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ইজারা মূল্য বা বিগত ৩ বছরের ইজারা মূল্যের মধ্যে যেটি বেশি হয় তার মূল্যের উপর কমপক্ষে ২৫% বর্ধিত হারে ইজারা মূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং ১ম বছরের নির্ধারিত ইজারা মূল্যই পরবর্তী ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বছর আদায় করতে হবে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ বছরের এ ইজারা মূল্য আরো ২৫% বৃদ্ধি পাবে এবং সে অনুযায়ী তা আদায় হবে।

(৭) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কোন জলমহাল কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অনুকূলে নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ইজারা/বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদন করলে: প্রস্তাব অনুমোদনের ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে ইজারা/বন্দোবস্তগ্রহীতা প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারা মূল্য সংশ্লিষ্ট জেলায় (জলমহাল ও পুকুর ইজারা- ১/৪৬৩১/০০০০/১২১৬ নং কোডে) জমা প্রদান করবেন। প্রথম বছরের সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা চুক্তি সম্পাদনপূর্বক জেলা প্রশাসক অনতিবিলম্বে জলমহালটির দখল বন্দোবস্ত গ্রহীতাকে বুঝিয়ে দিবেন। দ্বিতীয় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছরগুলির ইজারামূল্য একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। জামানতের অর্থ শেষ বছরের ইজারামূল্যের সাথে সমন্বয় হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা/বন্দোবস্ত জেলা প্রশাসক বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ কোন অবস্থাতেই আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

(৮) উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ইজারাকৃত জলমহালগুলি প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুসারে যথাযথভাবে উন্নয়ন কার্যক্রম ও গৃহীত হচ্ছে কিনা এবং সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবীদের দারিদ্র বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে কিনা জলমহালটির ব্যবস্থাপনা সরেজমিনে পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতি বছর ৩০ চৈত্রের মধ্যে একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। প্রতিবেদন মূল্যায়ন করে ভূমি মন্ত্রণালয় জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(৯) কোনক্রমেই কোন প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে ০১(এক) টির অধিক জলমহাল উন্নয়ন প্রকল্পে ইজারা/বন্দোবস্ত দেয়া যাবে না।

(১০) উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত জলমহালের ইজারা গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই ‘মা’ মাছ শিকার করতে পারবেন না, এর ব্যত্যয় ঘটলে পুরো ইজারা বাতিল করা যাবে।”

From a plain reading of the above it appears that the aspirant Samity while making application to the authority concerned for lease of the respective Jalmohol under development project needs to enclose, along with other documents, certificate being certified by the Upazila Jalmohal Management Committee that each and every of its members are “প্রকৃত মৎস্যজীবী”. Prior to taking decision thereof by the Ministry concerned under Clause 7(5) a report shall be called for, from the concerned Deputy Commissioner. The Deputy Commissioner with the assistance of the District Jalmohal Management Committee, Upazilla Jalmohal Management Committee, shall scrutinize the information/s /documents being supplied by the applicant under clause 7(1) along with the eligibility and respective functions of the said Samity. Accordingly, the Deputy Commissioner concerned shall forward his opinion along with the report

to the Ministry concerned for consideration under clause 7(2). On receipt thereof being forwarded by the Deputy Commissioner following the procedure as provided under Clause 7(1), 7(2), 7(3) and 7(4), the Ministry shall forward its decision to the concerned Deputy Commissioner.

In other words, the report along with the opinion of the Deputy Commissioner forwarded under Clause 7(2) is vitally important, basing on which the Ministry concerned takes its final decision.

In the instant case, the Upazilla Jalmohal Management Committee concerned in its finding has categorically stated as follows:

“

জলমহালের নামঃ খালিশাগাড়া জলমহাল

অবস্থানঃ চাটমোহর, পাবনা

আয়তনঃ ১০৪.৬৫ একর

নীতিমালা ৭(৬) অনুচ্ছেদ মোতাবেক সরকারি ইজারা মূল্য-৬,২৫,০০০.০০ (ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার) টাকা মাত্র।

বিগত ৩(তিন) বছরের ইজারামূল্য			ভিত্তিমূল্য	২৫% বর্ধিত হারে সরকারি মূল্য
১৪২৮ বঙ্গাব্দ	১৪২৯ বঙ্গাব্দ	১৪৩০ বঙ্গাব্দ	৫,০০,০০০.০০	৬,২৫,০০০.০০
৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	০.০০	

ক্র.ম.ক.নং	আবেদনকারী সমিতির (ক) নাম (খ) প্রস্তাবিত ইজারামূল্য (গ) প্রস্তাবিত ইজারামূল্য সরকারি ধার্যকৃত মূল্য অপেক্ষা টাকা (.....%)	অনলাইনে আবেদনের ক্রমিক নং	সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পে জলমহাল ইজারার জন্য সমিতি সকল শর্ত পূরণ করেছে কিনা?	আবেদন বিবেচনাযোগ্য না হওয়ার কারণ	জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত সমিতির নাম (উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি অন্য কোন সমিতিতে সুপারিশ করে থাকলে তাও উল্লেখ করতে হবে)	সরকারি ইজারামূল্য/অন্য সমিতির উদ্ধৃতমূল্য অপেক্ষা কম মূল্য প্রস্তাবকারী কোন সমিতির অনকূলে সুপারিশ করা হলে সুনির্দিষ্ট কারণ ও আইনগত ব্যাখ্যা (নীতিমালার অনুচ্ছেদ উল্লেখসহ)	জলমহাল/সমিতি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক অন্য কোন তথ্য (যদি থাকে)	মন্তব্য
১.	(ক) নটবাড়িয়া জেলার কাদিপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: চাটমোহর, পাবনা। (খ) ৬,৫০,০০০.০০ (ছয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা। (গ) ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা বেশি (৪.০০০% বেশি)	১৫৫০৬	হ্যাঁ					সকল কাগজপত্র সঠিক থাকায় সুপারিশ করা হলো।
২.	(ক) আড়িৎগাইল মধ্যপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: চাটমোহর, পাবনা। (খ) ৬,৯০,০০০.০০ (ছয় লক্ষ নব্বই হাজার) টাকা। (গ) ৬৫,০০০.০০ (পয়ষট্টি হাজার) টাকা বেশি ১০.৪০% বেশি	১৬০১০	না	সমিতির সকল সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী নয়		সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর বিধি ৭(ঘ) এর ব্যত্যয়		
৩.	(ক) উত্তর সেনগ্রাম নটবাড়িয়া খলিফাপাড়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি: চাটমোহর, পাবনা। (খ) ১৫,৫৫,০০০.০০ (পনের লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা (গ) ৯,৩০,০০০.০০ (নয় লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা বেশি (১৪৮.৮০% বেশি)	১৫৬১৭	না	সমিতির সকল সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী নয়		সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর বিধি ৭(ঘ) এর ব্যত্যয়		

উপজেলা সমবায় অফিসার
চাটমোহর, পাবনা

উপজেলা মৎস্য অফিসার
চাটমোহর, পাবনা

সহকারী কমিশনার (ভূমি)
চাটমোহর, পাবনা

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
চাটমোহর, পাবনা ”

From the above, it is apparent that the committee concerned has recommended the name of the petitioner having fulfilled all requirements under the respective Guidelines, 2009. Conversely, said committee negated the applications of 2(two) other samities including respondent No.7 for violation of Clause 7(Kha) of the said Guidelines i.e. “সমিতির সকল সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী নয়।”

In this regard, the assertion of the respondent No.7 is that all its members are “প্রকৃত মৎস্যজীবী” but all are not registered with Fishermen ID Card under local Fisheries Department/Directorate. In support of its contention it has been argued that to be a “প্রকৃত মৎস্যজীবী” a fisherman need not be registered under the department concerned, for, it is not the requirement of law.

In this regard, the Senior Upazilla Matsha Officer, Chatmohor, Pabna dated 11.09.2023 Annexure-C-1 issued a certificate certifying that 17 members of the respondent No.7 Samity out of 25 are not “নিবন্ধিত মৎস্যজীবী”. Said averments have further been affirmed by the said officer in his report dated 20.02.2024 (Annexure-G of the supplementary affidavit) stating, *inter-alia*, that out of 25 members 13 are not registered under “মৎস্য অধিদপ্তর”.

“জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান নির্দেশিকা (Guidelines), ২০১৯ have been framed by the government in view of “২০১২ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে জেলেদের কোনো যথাযথ পরিসংখ্যান ছিল না। ফলে প্রকৃত জেলেদের চিহ্নিত করা যাইত না, সরকারি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে জেলে নির্বাচনে সমস্যা হইত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের মৎস্যজীবীদের যথাযথ পরিসংখ্যান নির্ণয়ের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর জানুয়ারি, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৭ মেয়াদে জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের প্রায় ১৬.২০ লক্ষ জেলেকে নিবন্ধিত করা হয়। তন্মধ্যে ১৪.২০ লক্ষ জেলেকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হইয়াছে। জেলেদের নিবন্ধন, পরিচয়পত্র প্রদান ও নিবন্ধন তালিকা

হালনাগাদকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এই কার্যক্রম অব্যাহত রাখিবার জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটে Registration fee, নিবন্ধন ফি খাতে অর্থ বরাদ্দ রাখা হইতেছে।”

Said Guidelines, 2019 has been published in gazette on 22.10.2020 vide notification No.৩৩.০২.০০০০.১৪৭.০৮.০৪২.১৭ (অংশ-১).৩৬০,২৭ with the following objects:-

“৪.০ উদ্দেশ্যঃ

৪.১ জেলেদের চিহ্নিতকরণ, নিবন্ধন, পরিচয়পত্র প্রদান ও নিবন্ধন তালিকা হালনাগাদকরণ; এবং

৪.২ জেলেদেরকে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত প্রণোদনা এবং পুনর্বাসন সহায়তা প্রদানের কার্যে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ। ”

The word “জেলে” has been defined in clause 3.1 as-

“ ‘জেলে’ অর্থ মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত পরিচয়পত্রধারী জেলে যিনি বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে কোনো জলাশয়ে পেশাগতভাবে জাল, অন্যান্য সরঞ্জাম অথবা নৌকা অথবা নৌযান ব্যবহারপূর্বক সারা বৎসর অথবা বৎসরের নির্দিষ্ট সময়ে মৎস্য আহরণ করিয়া জীবিত নির্বাহ করে;”

Vide clause 5 said Guidelines is made applicable for-

“৫.০ প্রযোজ্যক্ষেত্রঃ

এই নির্দেশিকা বাংলাদেশের জলাশয়ে মৎস্য আহরণে নিয়োজিত জেলেদের জন্য প্রযোজ্য হইবে।”

Thus, it appears that in order to apply for registration and Identification Card the applicant has to be involved with the profession of catching fish and selling those in local market “মৎস্য আহরণ পেশায় নিয়োজিত হইবে।” and that he has to be a “জেলে” “fisherman” as defined in clause 3(1). Clause 7 of the Guidelines, 2019, however, provides the respective procedures for filing an application for registration and approval by the authority concerned, which runs as under:

“৭.০ নিবন্ধনের জন্য আবেদনের নিয়মাবলি ও অনুমোদন প্রক্রিয়া:

৭.১ জেলেরা স্বয়ং সিনিয়রাউপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বরাবর এই নির্দেশিকার অনুচ্ছেদ ১১-তে উল্লিখিত ফর্মে আবেদন করিতে পারিবে;

৭.২ আবেদনের সহিত জেলের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা পৌরসভা অথবা সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কমিশনার প্রদত্ত নাগরিকত্ব সনদ, ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি জমা দিতে হইবে;

৭.৩ প্রাপ্ত আবেদনপত্র জেলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ যাচাইবাছাইপূর্বক চূড়ান্ত তালিকা অনুমোদন ও নিবন্ধন প্রদান এবং উপজেলা মৎস্য কার্যালয় অনলাইন উপাত্তমূল(Online database)-এ অন্তর্ভুক্ত করিবে;

৭.৪ জেলে নিবন্ধন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত জেলেদের তালিকা পরিচয়পত্র প্রদানের জন্য সুপারিশসহ মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করিবে; -

৭.৫ মহাপরিচালক কর্তৃক জারিকৃত পরিচয়পত্র স্ব স্ব উপজেলায় বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা মৎস্য কার্যালয়ে প্রেরণ করা হইবে; এবং

৭.১ জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগণ সার্বিকভাবে জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করিবেন।”

In other words, registration and Identification Card are issued to the applicant concerned by the authority concerned after due scrutiny under the Guidelines, 2019 for identification of the fishermen whose sole livelihood is catching fish and selling those in the local market. Despite the fact that “সরকারী জলমহালব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯” does not prescribe the Samity to have members who are required to have registration and Identification Card issued under the Guidelines, 2019 but said Identification Card, no doubt, plays a vital role for identification of “প্রকৃত মৎস্যজীবী”.

In the absence of the said Fishermen Identification Card of all its respective members the respondent No.7, however, has failed to produce the report and the findings of the concerned Deputy Commissioner so have been forwarded to the Ministry concerned under Clause 7(2) to show that its respective members are “প্রকৃত মৎস্যজীবী”, for, basing on the said report the Ministry is to give its final decision under Clause 7(5).

In this regard, it is also pertinent to observe that to that effect this Court vide order dated 08.05.2024 gave direction upon the Deputy Attorney General of the respondent Government to produce the relevant documents for effective disposal of the Rule, but he failed to do so.

In the absence of the said report and findings of the Deputy Commissioner when the respective committee concerned has opined with regard to respondent No.7 that “সমিতির সকল সদস্য প্রকৃত মৎস্যজীবী নয়।”, taking the impugned decision by the Ministry concerned to grant lease in favour of the respondent No.7 cannot be mandated as lawful.

Accordingly, we find substance in this Rule, though in part.

In the result, the Rule is made absolute in part.

The impugned decision of the respondent No.2 dated 04.01.2024 as contained in Memo No.31.00.0000.050.68.031.23.119 (Annexure-A) granting lease of the fishery in question namely “T.S Case No. ৩১ ভূক্ত খালিশাগাড়ী (বদ্ধ) জলমহাল” under Upazilla-Chatmohar, District-Pabna in favour of the respondent No.7, is hereby declared to have been passed without lawful authority and hence, of no legal effect.

Consequently, the lease agreement dated 17.01.2024 (Annexure-H(A)) so has been executed in between the respondent No.7 and authority concerned has lost its force in the eye of law.

Accordingly, the Ministry concerned is hereby directed to pass its respective decision on the lease of the respective ‘Jalmohal’ under clause 7(5) of the Guidelines, 2009 considering the report of the respective Zilla and Upazila Jalmohal Management Committee along with the findings of the Deputy Commissioner concerned, in due compliance of law, within a period of 2(two) weeks from the date of receipt of the copy of this judgment and order.

In view of the above, the respondent concerned is further directed to return the lease money so has been deposited by the respondent No.7

for the respective period within a period of 30 (thirty) days from the date of receipt of the copy of this judgment and order.

The ad-interim order stay granted earlier by this Court is hereby vacated.

Communicate the judgment and order to the respondents concerned at once.

Muhammad Mahbub Ul Islam, J:

I agree.

Montu, B.O